

1500622-45.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... em condenação pelo crime de tráfico por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso deste feito (processo nº 1501267-07.2020 - fls. 35 e 132/133).

Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, de sorte que a pena retorna ao mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500622-45.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2116323/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 17615927 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 2369/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2116323 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 2369/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jean Mateus de Oliveira Silva

Vítima:

Arlan do Nascimento Melo

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP

Local: RUA FIDELCINO DOS SANTOS LEITE, 521

RESIDENCIAL ANA CELIA - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15045540Tipo de prisão: Flagrante;

Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo

de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José

do Rio PretoArt. 155 "caput" do(a) CPArt. 155 "caput" do(a) CP

Aos 30/03/2022, às 15:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as

formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Ausente o réu Jean Mateus de Oliveira Silva, embora intimado e enviado o link para ingresso ao ato. Presente seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). MARCELO MARTINIANO DE OLIVEIRA - Defensor Público do Estado de SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, nos termos do artigo 367 do CPP, foi decretada a revelia do réu, uma vez que devidamente intimado deixou de comparecer sem motivo justificado. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Carlos Henrique da Cruz Candido e Marcos Vinicius Alves Cabello, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Arlan do Nascimento Melo, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JEAN MATEUS DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, 29 de abril de 2021, por volta de 07h48min, na Rua Fidelcino dos Santos Leite nº 521, Residencial Ana Célia, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu subtraiu, para si, o veículo Ford/Pampa L, cor dourada, placas BNJ-6152, avaliado em R\$ 5.000,00, pertencente a A.N.M. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e auto de entrega (fls. 17/18). A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2021 (fls. 82/83). O réu foi citado (fls. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 97). Realizada audiência, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 05), confessou o furto do veículo. Afirma que o fez para sustentar o seu vício em drogas. Esclarece que estava passando na rua e ao ver o veículo ficou tentado, decidindo furtá-lo. Depois retirou a bateria e pretendia vendê-la, ocasião em que foi abordado pela polícia. Tinha abandonado o veículo próximo ao local da abordagem. Em juízo deixou de comparecer, tornando-se revel. A vítima, na fase policial (fls. 04), declarou que no dia dos fatos, havia saído de sua residência por volta das 06:40 e retornando aproximadamente 07:20. Percebeu que seu veículo Pampa, que estava estacionado defronte ao local, havia desaparecido. Acreditava que havia sido furtada, pelo que passou a procurá-la nas imediações. Ao retornar para casa se deparou com policiais militares, os quais diziam ter recuperado o veículo e uma bateria, além de terem detido um indivíduo que confessou a subtração. Os militares lhe conduziram até o local onde o veículo se encontrava, ocasião em que o reconheceu como de sua propriedade. Colocou novamente a bateria recuperada pelos militares e se dirigiu ao Plantão Policial. Seu veículo não está danificado e o avalia no valor de R\$ 5.000,00. Em relação à bateria, seu valor é de R\$ 295,65. Os policiais militares Carlos Henrique e Marcos Vinicius, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo, narraram que no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Paraíso, depararam-se com o réu carregando uma bateria de automóvel. Ante a atitude suspeita, optaram pela abordagem. Questionado sobre a bateria, inicialmente disse ser de um veículo de sua propriedade, mas depois acabou confessando que a furtou de um veículo. Jean então levou os policiais até a cerca de 10 quarteirões dali, onde estava estacionado o veículo Ford Pampa de cor dourada. Ali Jean também confessou a subtração do carro, indicando o local do fato. Fizeram contato com a vítima, levando-o até o local da Pampa, onde ela a reconheceu como de sua propriedade. A vítima colocou a bateria de volta e conduziu o veículo até o Plantão Policial. Eis a prova colhida. A confissão extrajudicial do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. Anoto que é plenamente possível condenação baseada em

confissão extrajudicial quando amparada por outros elementos de provas, como no caso. Nesse sentido: Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013). Corroborando a confissão, a vítima confirma a ocorrência do furto, que ocorreu logo pela manhã. Os policiais militares asseveraram que o réu trazia consigo a bateria do veículo instantes após o furto do veículo. Após admitir o crime, levou-os até o veículo e depois apontou a residência onde ocorreu a subtração. Nesse sentido, a confissão do réu é cabal sobre a autoria, uma vez que ele próprio indicou onde a res estava, bem como o endereço do proprietário. Somente o real furtador saberia tais informações. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui Maus antecedentes, consistentes em condenação pelo crime de tráfico por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso deste feito (processo nº 1501267-07.2020 - fls. 35 e 132/133). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, de sorte que a pena retorna ao mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial semiaberto, considerando os Maus antecedentes, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos Maus antecedentes. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu JEAN MATEUS DE OLIVEIRA SILVA às penas de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe). Intime-se o réu". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.